

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Apresentação e objetivos



A presente capacitação tem por objetivo esclarecer os procedimentos administrativos necessários à realização de pesquisas de preços para novas contratações, alterações e prorrogações contratuais, conforme disciplinado pelo Regulamento de Licitações e Contratos do BrC.

Dentre as principais finalidades da pesquisa de preços estão a estimativa de custo do objeto, para fins de avaliação da existência de disponibilidade orçamentária para cobrir a despesa e a definição de parâmetro objetivo para fins de julgamento das propostas.

Assim, tal atividade possui grande relevância e impacto direto no sucesso das contratações públicas, em especial quanto ao:

- adequado controle orçamentário;
- sucesso da seleção do fornecedor;
- afastamento de propostas inexecutáveis, sobrepreço ou superfaturamento.

Apresentação e objetivos



A presente capacitação tem por objetivo esclarecer os procedimentos administrativos necessários à realização de pesquisas de preços para novas contratações, alterações e prorrogações contratuais, conforme disciplinado pelo Regulamento de Licitações e Contratos do BrC.

Dentre as principais finalidades da pesquisa de preços estão a estimativa de custo do objeto, para fins de avaliação da existência de disponibilidade orçamentária para cobrir a despesa e a definição de parâmetro objetivo para fins de julgamento das propostas.

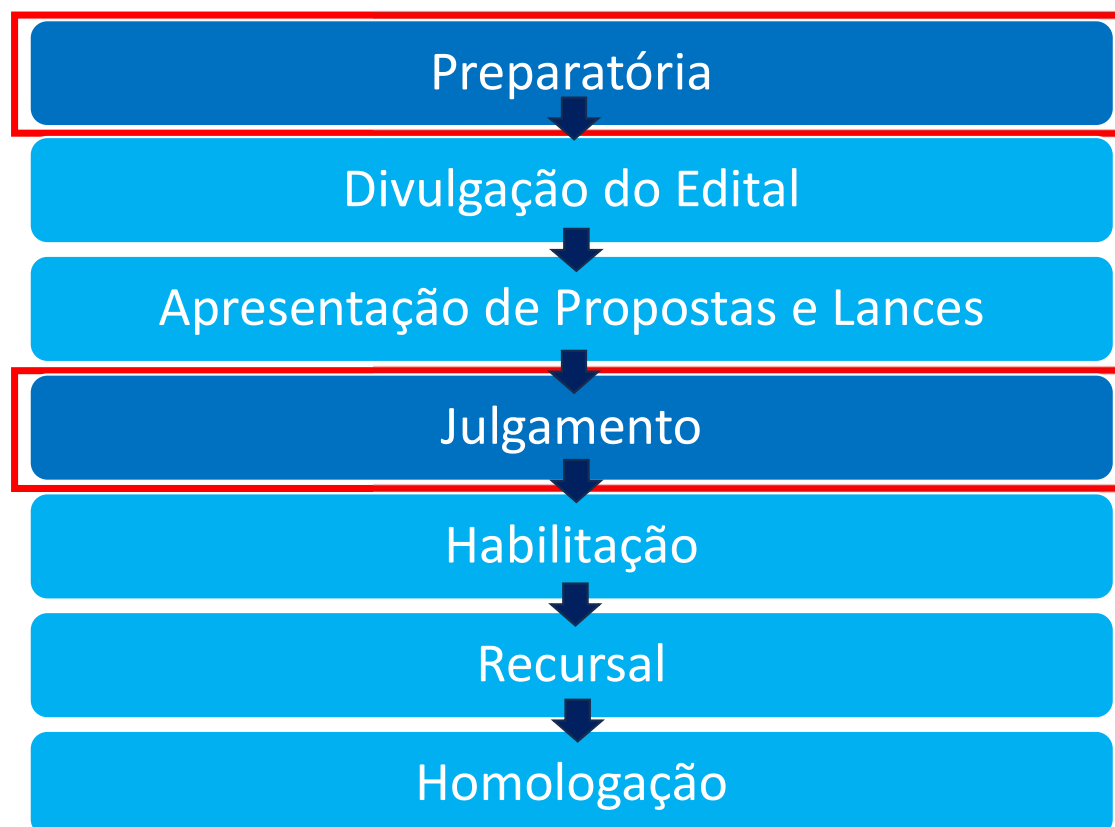
Assim, tal atividade possui grande relevância e impacto direto no sucesso das contratações públicas, em especial quanto ao:

- adequado controle orçamentário;
- sucesso da seleção do fornecedor;
- afastamento de propostas inexecutáveis, sobrepreço ou superfaturamento.

Pesquisa de Preços Introdução



Fases do Processo de Licitação (art. 17 da Lei nº 14.133/2021)



Seleção do Fornecedor Fase Preparatória



1) Formalização da Demanda (art. 94 – RLC-BrC)

- Documento de Formalização de Demanda – DFD

2) Elaboração dos artefatos de planejamento (art. 95 – RLC-BrC)

- Estudo Técnico Preliminar – ETP
- Análise de Riscos
- Termo de Referência – TR ou Projeto Básico – PB
- Pesquisa de Preços

3) Elaboração da Minuta de Edital (art. 99 – RLC-BrC)

4) Análise Jurídica (art. 100 – RLC-BrC)

Pesquisa de Preços



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta



Pesquisa de Preços – Lei nº 14.133/2021



Art. 23. O **valor** previamente **estimado** da contratação deverá ser **compatível** com os valores praticados pelo **mercado**, **considerados** os preços constantes de **bancos de dados públicos** e as **quantidades** a serem contratadas, observadas a **potencial economia de escala** e as peculiaridades do **local de execução do objeto**.

Art. 24. Desde que justificado, **o orçamento estimado** da contratação **poderá ter caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso (...).

Pesquisa de Preços – Lei nº 14.133/2021 TR x ETP



Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e **dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico** a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;
(...)

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que **deve conter** os seguintes parâmetros e elementos descritivos:
(...)

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

Pesquisa de Preços – Lei nº 14.133/2021 TR x ETP



Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;

(...)

§ 1º

O **estudo técnico preliminar** a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

(...)

VI - **estimativa do valor da contratação**, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

Pesquisa de Preços – Lei nº 14.133/2021 TR x ETP



Art. 6º, XXIII, “i” – termo de referência:

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

X

Art. 18., § 1º, VI – estudo técnico preliminar:

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

Pesquisa de Preços – Lei nº 14.133/2021 TR x ETP



“(…) faz-se um **orçamento preliminar quando do estudo técnico preliminar**, mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado, podendo-se valer de comparativo com contratos antigos do próprio órgão ou entidade ou, no caso de engenharia, utilizando-se de metodologia expedita ou paramétrica.

Depois, como uma das atividades necessárias **para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico**, definida a especificação do objeto a ser licitado e contratado, faz-se o **orçamento definitivo e mais rigoroso**, de acordo com os critérios definidos no projeto da nova lei de licitações.”

NIEBUHR, Joel de Menezes (coord.). **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. p. 38. Curitiba: Zênite, 2020.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC



Art. 2º Integram este Regulamento os seguintes anexos:
(...)

VI - Anexo VI – Pesquisa de preços.

Art. 3º As contratações serão precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Regulamento, e destinam-se a assegurar a **seleção da proposta mais vantajosa**, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a **evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento**.

Art. 4º Nos procedimentos de contratação, devem ser observados os **princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da **eficiência**, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da **economicidade**, do desenvolvimento nacional sustentável e do formalismo moderado.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC

Quando realizar?



Fase preparatória

- Após elaboração do TR, para fins de estimativa de preços prévia à seleção do fornecedor (Art. 97);

Execução de ARP

- Manifestação da fiscalização ou órgão técnico informando alteração relevante dos preços de mercado (Art. 61);
- Revisão ou Reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito (Art. 70, § 3º, III).
- Prorrogação da ARP (Art. 61, § 1º);
- Utilização de item específico constante de grupo (Art. 65);

Execução de Contrato

- Prorrogação (Art. 212, III, e Art. 213, IV);
- Alteração de contratos cuja licitação tenha observado o critério de julgamento menor valor global (Art. 175, § 1º);
- Revisão ou Reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito (Art. 201).

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 1º Para viabilizar a apuração do valor estimado das contratações realizadas no âmbito dos entes Consorciados ou do Consórcio, **deverá ser realizado procedimento de pesquisa de preços** em conformidade com o estabelecido neste Anexo.

§ 1º A partir do TR/PB e dos subsídios fornecidos pelo Órgão Técnico em observância ao disposto no inciso IV do art. 97 deste Regulamento, compete ao **Setor de Contratos realizar a consolidação da estimativa** prévia da despesa, mediante procedimento de pesquisa de preços, na forma deste Anexo.

§ 2º O Órgão Técnico deverá prestar todo o apoio necessário ao Setor de Contratos para a realização das pesquisas de preços, em especial no tocante à **análise crítica das amostras de preços** obtidas e à avaliação da **compatibilidade das especificações** de outras contratações com aquelas do objeto que se pretende contratar.

§ 3º As pesquisas de preço **poderão ser realizadas por entidades especializadas**, preferencialmente integrantes da Administração Pública, desde que atendam às exigências deste Anexo e sejam ratificadas pelo Setor de Contratos.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 1º (...)

§ 4º Poderá ser utilizada pesquisa de preço efetuada por outros órgãos públicos, desde que tenha sido realizada no prazo de **até 1 (um) ano** e atenda, ao menos, às diretrizes deste Anexo ou ao disposto na Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, cabendo **manifestação do Setor de Contratos quanto à conformidade**.

§ 5º O disposto neste Anexo não se aplica a itens de contratações de **obras, insumos e serviços de engenharia para os quais seja apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** pelas planilhas orçamentárias, devendo, nesse caso, ser observados os §§ 2º, 3º, 5º e 6º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e, no que couber, as disposições do Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC

Anexo VI



Art. 2º A composição da cesta aceitável de preços depende da obtenção de, no **mínimo, 3 (três) amostras de preços por item.**

§ 1º Sem prejuízo da utilização de outros sistemas de auxílio à pesquisa de preços ou de catalogação de bases de dados de natureza pública ou privada, constituem **fontes de consulta:**

I - públicas:

- a) Painel para Consulta de Preços disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (**PNCP**);
- b) Banco de Preços em Saúde;
- c) **contratações similares** de outros entes públicos, em execução ou concluídas **no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa** de preços, **inclusive** mediante sistema de **registro de preços**, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- d) **contratações anteriores dos entes Consorciados ou do Consórcio;**



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Pesquisa de Preços – PNCP



<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Pesquisa de Preços – Novo Sistema Federal



WEBINAR

NOVA VERSÃO

**PESQUISA
DE PREÇOS**

Mais facilidade e
agilidade no planejamento
das contratações.

 19/04/23
15h

 [youtube.com/@gestaogov_br](https://www.youtube.com/@gestaogov_br)

 **Compras.gov.br**

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



<https://www.youtube.com/watch?v=5warodQCBPI>

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 2º, §1º
(...)

II - privadas:

- a) pesquisa publicada em **mídia especializada**, em meio impresso ou eletrônico, **com notório e amplo reconhecimento** no âmbito que atua;
- b) pesquisa disponível em **sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo**, desde que o documento contenha o **endereço eletrônico e a data de acesso**;
- c) **pesquisa direta com potenciais fornecedores** de produtos ou serviços, **inclusive** mediante orçamentos **coletados por servidores dos entes Consorciados ou do Consórcio** nos estabelecimentos, desde que não tenham sido obtidos com mais **de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital**;
- d) pesquisa na **base nacional de notas fiscais eletrônicas**.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 2º (...)

§ 2º Sempre que houver **contratação anterior dos entes Consorciados ou do Consórcio** para o mesmo item, vigente ou que atenda aos critérios estabelecidos no art. 4º deste Anexo, o Setor de Contratos, poderá utilizá-la para composição da cesta aceitável de preços, exceto nos casos em que a sua utilização trazer distorções à pesquisa de preços, mediante justificativa.

§ 3º As **amostras de preços** coletadas devem ser **analisadas de forma crítica, especialmente quando houver grande variação entre os valores** apresentados.

§ 4º **Não** serão admitidas amostras de preços obtidas em **sítios de leilão e de intermediação de vendas**, bem como de comparação de preços.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 2º (...)

§ 5º A **composição de cesta aceitável de preços** será **dispensável** nos seguintes casos:

I - em contratações de **obras e serviços de engenharia**, para os itens em que os preços sejam obtidos por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (**SINAPI**), do Sistema de Custos Rodoviários (**SICRO**) ou, ainda, da Tabela de Composição de Preços e Orçamentos da Editora PINI (**TCPO**); e

II - em **processos** relativos a objeto contratado que visem apenas à **substituição de bens, materiais ou equipamentos**.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 3º Todas as amostras de preços obtidas deverão:

I - estar expressas em **moeda corrente do Brasil**, exceto nos casos de contratação internacional;

II - considerar as **condições comerciais praticadas**, incluindo **prazos e locais de entrega, instalação e montagem** do bem ou execução do serviço, **formas e prazos de pagamento, tributação**, custo de **frete**, **garantias** exigidas e demais custos **indiretos**, diluídos nos preços unitários de cada item; e

III - **desconsiderar descontos** relativos a **pagamento antecipado ou por boleto bancário**.

§ 1º Excepcionalmente, nas hipóteses em que se pretender utilizar amostras obtidas em **moeda internacional** para contratação nacional, o **valor a ser convertido** deverá considerar os aspectos macroeconômicos que influenciam no preço final do produto ou serviço pesquisado, tais como **taxa de câmbio, frete e tributos**.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 3º (...)

§ 2º **Excepcionalmente**, nas hipóteses em que, justificadamente, reste demonstrado que o custo de **frete tem o potencial de distorcer o valor de mercado do item**, a amostra de preço **poderá não considerar o custo de frete** de que trata o inciso II deste artigo.

§ 3º Compete ao **Órgão Técnico avaliar a adequação** da consideração positiva ou negativa dos **custos adicionais, acessórios ou marginais na estimativa de preços** para refletir a **realidade de mercado** e a **correspondência com o modo de execução e fornecimento do objeto**.

§ 4º Aplica-se o disposto no art. 5º deste Anexo quando o **Órgão Técnico, excepcionalmente**, indicar que, **a despeito da expiração do prazo de validade** da amostra coletada, **os valores obtidos mantêm-se pertinentes e atuais de acordo com os preços praticados** considerando a realidade do mercado.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 4º O valor estimado da contratação será, **preferencialmente**, aquele calculado pela **mediana** ou pela **média** das amostras de preço obtidas ou, ainda, igual à amostra de preço de **menor valor** obtida na pesquisa de preços.

Parágrafo único. Poderá ser **admitido**, mediante justificativa, outro **método de cálculo** que atribua ao valor estimado da contratação a representação adequada do valor de mercado, **contanto que ele não seja superior** aos valores calculados por meio daqueles referidos no caput deste artigo.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 5º A utilização de **menos de 3 (três) amostras** de preços ou a **falta de uma fonte pública** poderá ser admitida mediante **justificativa** a ser elaborada pelo **Órgão Técnico**, considerando as **circunstâncias mercadológicas** e apontando **fundamentos adequados** tendentes a fundamentar os fatores determinantes para a **não obtenção do número mínimo requerido**.

Parágrafo único. A **justificativa** a que se refere o caput deverá ser **aprovada** pela **Diretoria de Administração Geral**, a qual deliberará acerca de sua aceitabilidade ou da necessidade de complementação da justificativa ou, ainda, quanto à pertinência de realizar nova pesquisa de preços.

Art. 6º **Excepcionalmente**, desde que devidamente justificado, o **valor** estimado da contratação **podrá ser obtido**, ainda, **acrescentando ou subtraindo determinado percentual**, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 7º A **estimativa** referente aos custos para remuneração dos postos de trabalho em contratações de serviços com **regime de dedicação exclusiva de mão de obra** será realizada por meio de **planilhamento** de preços, o qual utilizará como referência o **piso salarial da categoria** indicado no **Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho** que a regula, conforme **indicação no Termo de Referência ou Projeto Básico**.

Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput deste artigo, aplicam-se, **no que couber, a nomenclatura e a metodologia de cálculo** constantes na planilha de formação de custos por categoria estabelecidas na **Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão**, ou outra norma que vier a substituí-la.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 8º Não serão consideradas no planilhamento de preços as **disposições** contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho **que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei**, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 9º Não serão consideradas no planilhamento de preços as **disposições** previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que:

I - tratem de obrigações e direitos que **somente** se aplicam aos contratos com a **Administração Pública**;

II - atribuam exclusivamente ao tomador de serviços a responsabilidade pelo seu custeio;

III - estabeleçam distinções entre os trabalhadores alocados nos postos de trabalho do tomador de serviços e os demais trabalhadores da empresa;

IV - condicionem o benefício à liberalidade do tomador de serviços.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 10. No caso de **prorrogações contratuais**, a **pesquisa** de preços deverá ser realizada **de acordo com o objeto contratado**, observados os respectivos instrumentos de aditamento e apostilamento.

Art. 11. Quando do **controle prévio de legalidade** da contratação nos termos do art. 100 deste Regulamento, o órgão jurídico analisará a **conformidade** do procedimento de **pesquisa de preços** e o cumprimento dos **requisitos legais e regulamentares**, bem como os **entendimentos jurisprudenciais aplicáveis e adequados** às circunstâncias do caso concreto.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 11. (...)

§ 1º A análise de que trata o caput deste artigo será realizada sob a perspectiva da **adequação formal da pesquisa de preços** aos normativos de regência, com vistas à **identificação de manifestas inconformidades e/ou inconsistências**.

§ 2º **Se houver alguma inconsistência** na pesquisa realizada, por falha ou pelo não cumprimento de determinações legais e regulamentares ou de inobservância das orientações jurisprudenciais aplicáveis, **o órgão jurídico deverá apontá-la**, cabendo ao Setor de Contratos, com o suporte do Órgão Técnico, sanar o que for apontado.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Anexo VI



Art. 12. Como instrumento normativo subsidiário para a realização da pesquisa de preços no âmbito do ente Consorciado ou do Consórcio, aplica-se, no que couber, a Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC

Inexigibilidade



Art. 98. A justificativa do preço em contratações de bens e serviços por meio de **inexigibilidade de licitação** deverá ser realizada, para cada item a ser contratado:

I - por meio da comprovação da **razoabilidade de preços**, a qual deverá ser verificada em pesquisa de preços, conforme procedimentos descritos no Anexo VI deste Regulamento, para **objetos similares, desde que verificada a similaridade de cada item pesquisado**;

II - **excepcionalmente**, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no inciso I, por meio da comprovação da regularidade de preços feita a partir da anexação de, **no mínimo, 3 (três) documentos idôneos em nome da própria proponente**, referentes ao **mesmo objeto e emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data de envio**, que demonstrem que o preço ofertado à Administração é igual ou inferior àquele cobrado a outras entidades, públicas ou privadas;

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Inexigibilidade



Art. 98. (...)

III - caso a futura contratada **não tenha anteriormente comercializado** o mesmo objeto e fique **evidenciada a impossibilidade de observância dos incisos I e II** do caput, deste artigo a regularidade dos preços poderá ser realizada por meio da **apresentação de documentos idôneos** que comprovem a execução ou o fornecimento por parte **da própria proponente** de **objetos semelhantes de mesma natureza**, devendo apresentar **especificações técnicas** que demonstrem **similaridade** com o objeto pretendido.

Parágrafo único. Na **impossibilidade** de se estimar o valor do objeto nas formas descritas nos incisos I, II e III do caput, deste artigo, a **pretensa contratada** deverá **justificar** a inviabilidade de envio da documentação requerida para comprovação da regularidade de preços.

Pesquisa de Preços – RLC-BrC

Prorrogação



Art. 213. Tratando-se de prestação de serviços e de fornecimento contínuo, a prorrogação contratual fica condicionada aos seguintes pressupostos:

(...)

IV - comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

(...)

Parágrafo único. Para fins de demonstração da vantajosidade requerida pelo inciso IV do caput deste artigo, deve observar os seguintes pressupostos:

I - tratando-se de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

Pesquisa de Preços – RLC-BrC Prorrogação



Art. 213.

(...)

Parágrafo único. Para fins de demonstração da vantajosidade requerida pelo inciso IV do caput deste artigo, deve observar os seguintes pressupostos:

(...)

b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E/IBGE);

II - tratando-se de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e de fornecimento contínuo, a pesquisa de preços não se mostra obrigatória quando o gestor atestar, em despacho fundamentado, que o índice de reajuste aplicável ao contrato acompanha a ordinária variação dos preços de mercado.

Obrigado!